

O Representante do Ministério Público denunciou SUELLEN PATRÍCIA DE SOUZA VICENTE,

devidamente qualificada nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque em data incerta dos meses de junho ou julho de 2018, remeteu para a Penitenciária Masculina de Ribeirão Preto, localizada na Rodovia Abraão Assed, SP 333, KM 47, zona rural desta cidade e comarca de Ribeirão Preto, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 2 invólucros de maconha, com peso total de 87,640 gramas.

Segundo o apurado, em 06 de julho de 2018, por volta das 11 horas, nas dependências da Penitenciária Masculina de Ribeirão Preto, os agentes penitenciários realizaram procedimento de vistoria das encomendas enviadas aos presos no local e, com auxílio de um cão farejador, encontraram dentro de dois bolos, dois invólucros contendo as porções de maconha apreendidas.

A correspondência teria como destinatário o detento José Carlos Vicente, pai da acusada, quem se encontrava recolhido naquele local. Realizada a colheita de material gráfico, constatou-se que os manuscritos constantes do "Sedex" enviado partiram do punho da acusada Suellen.

A acusada foi notificada (fls. 141) e ofertou defesa preliminar, arrolando as mesmas testemunhas indicadas pela acusação (fls. 145/146). A denúncia foi recebida em 17 de junho de 2019 (fls. 147).

Durante a instrução processual, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas comuns. Foi decretada a revelia da ré (fls. 259).

Por meio de debates, o Dr. Promotor de Justiça requereu a improcedência da presente ação penal, para absolver a acusada, por entender que o conjunto probatório apresentado nos autos não foi suficiente para ensejar a condenação da acusada.

A Defesa requereu a absolvição da acusada, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, sustentando que não há provas de que a acusada teria concorrido para a infração penal.

Este é, em síntese, o relatório.

Passo à fundamentação e decisão.

A presente ação penal é improcedente.

A ré não compareceu em juízo a fim de dar a sua versão dos fatos. No entanto, na fase inquisitiva declarou que foi procurada por dois homens que se apresentaram como antigos amigos de seu pai, que estava recolhido na penitenciária de Ribeirão Preto e disseram que iriam mandar algumas encomendas para ele, produtos que ele estaria precisando na penitenciária. Sendo assim, pediu aos referidos indivíduos para colocar uma carta dentro da caixa e eles pegaram seus dados e preencheram o endereçamento da correspondência. Inicialmente os indivíduos pediram o nome de sua genitora, mas como ela não estava presente, a interroganda acabou oferecendo para preencher em seu nome. Acredita que referida caixa foi postada no Correio por estes mesmos homens. Alegou que não preencheu de próprio punho o endereçamento da correspondência e não tinha ciência de que havia algo de ilícito dentro daquela caixa, no momento em que colocou a carta, pois conseguiu ver que no interior da caixa havia material de higiene e um bolo de supermercado (fls. 36).

O agente penitenciário Cristiano Alex Sampaio declarou que chegou uma caixa, via sedex, endereçada ao detento José Carlos Vicente, cuja remetente era Suelen Patrícia de Souza Vicente e, ao passar pela máquina de raio-x e pelo cão farejador, foi constatado que nela havia entorpecente, ocasião em que o declarante comunicou o fato ao Marcelo, agente penitenciário da inclusão, que faz todo o procedimento e

entrega de sedex com preso. Como as caixas recebidas por sedex só podem ser abertas na presença do preso, Marcelo, solicitou a presença do detento José Carlos Vicente e ele confirmou para Marcelo que estava esperando aquela encomenda, que seria remetida por Suelen, filha dele, bem como autorizou a abertura da caixa, onde foram encontradas duas porções de maconha, uma em cada bolo industrializado. A referida encomenda foi entregue na penitenciária pelos correios e não pela acusada, Suelen foi a depositante. Esclareceu que se o preso suspeitar que a mercadoria recebida pelo correio não foi depositada por algum parente dele, ele pode se recusar em recebe-la e a mercadoria é devolvida ao remetente, pelo correio.

O agente penitenciário Marcelo Francisco declarou que para os detentos receber objetos via sedex, o remetente tem que ser da família do preso e estar devidamente cadastrado no rol de visitas. Caixas recebidas por sedex só são abertas com a autorização, por escrito, do preso e depois da confirmação do destinatário e do remetente. A acusada Suellen Patrícia de Souza Vicente, filha do detento José Carlos Vicente encaminhou uma caixa de sedex contendo dois bolos industrializados e em cada um deles havia uma porção de maconha. Quando o produto chegou na penitenciária, ele passou pela máquina de raio-x e em seguida passou pelo cão farejador e, tanto a máquina de raio-x quanto o cachorro farejador localizaram a droga dentro da caixa de sedex. Afirmou que José Carlos autorizou a abertura da caixa, que foi aberta na presença dele. Esclareceu que se um familiar enviou a encomenda e o preso autorizou a abertura da caixa, presume-se que ele estaria esperando tal encomenda. Nunca teve contato com a Suelen. Se uma pessoa não cadastrada no rol de visitas enviar uma mercadoria por sedex, para o preso, no nome de um familiar cadastrado, tal mercadoria vai ser recebida pelo sistema prisional, mas ela só vai ser aberta com a autorização do preso. Se ele disser que não quer que abra a caixa, a caixa é devolvida ao remetente, via correio.

Nesse contexto, não há dúvida quanto à materialidade do delito, uma vez que foi devidamente comprovado que a encomenda enviada ao detento José Carlos Vicente continha entorpecente, caracterizando, portanto, o tráfico de drogas.

Entretanto, em que pese o laudo de exame grafotécnico acostado às fls. 55/61, entendo que a autoria do delito não foi devidamente comprovada, uma vez que não foi não foi apresentado nos autos provas para afirmação inequívoca de que a ré tinha conhecimento do que era por ela remetido ao seu pai, que cumpria pena no presídio local.

Os agentes penitenciários narraram que o detento José Carlos recebeu uma encomenda remetida por sua filha Suellen, ora acusada, na qual havia entorpecente. O agente Cristiano comunicou o fato ao agente Marcelo, que teria conversado com o referido detento. No entanto, em juízo, Marcelo afirmou apenas que José Carlos autorizou a abertura da caixa, o que foi feito na presença dele. Marcelo disse, ainda, que se um familiar envia uma encomenda e o preso autoriza a abertura da caixa, presume-se que ele estaria esperando tal encomenda.

Não há dúvida, portanto, que Suellen realmente preencheu o sedex, o que foi comprovado por meio do laudo de exame pericial grafotécnico. No entanto, o conjunto probatório apresentado nos autos não foi o suficiente para afastar a alegação da ré de que foi procurada por dois indivíduos, que se identificaram como amigos de seu pai, e lhe pediram para remeter a caixa para ele, o que fez sem ter conhecimento de que nela havia entorpecentes.

Tem-se, portanto, que o dolo, elemento subjetivo do tipo penal não foi devidamente comprovado nos autos.

Trata-se de imputação grave, não podendo a ré ser condenada por mera presunção no sentido de que ela tinha conhecimento de que havia entorpecente no sedex por ela remetido.

Sendo assim, a absolvição da acusado é medida que se impõe.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra SUELLEN PATRÍCIA DE SOUZA VICENTE, RG nº 60.794.615, e a ABSOLVO da imputação pelo cometimento do delito descrito na peça acusatória, com fundamento no artigo 386, V, do Código de Processo Penal.

P.R.Int.

Ribeirão Preto, 28 de janeiro de 2022.

ILONA MÁRCIA BITTENCOURT CRUZ
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA